

개선 · 부서주의

제 목 ◀◀◀◀ 복구보증계약 관리 부적정

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 ◀◀◀◀ 광물법¹⁾에 따라 ◀◀◀◀ 에너지 공기업²⁾과 생산 시설 철거 등의 의무이행을 위한 복구보증계약³⁾을 체결하고 있다.

그리고 ○○○○사는 위 복구보증계약에 따라 복구보증금⁴⁾을 산정한 뒤 은행 신용장을 발행하여 복구보증증권⁵⁾을 설정하고 있다.

한편 20AA년 ○○○○사 ◀◀◀◀ 법인에서 산출한 복구보증금은 20BB년 XX 유로에서 YY 유로로 전년 대비 Q배 이상 급증하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

예상치 못한 복구보증금의 증액으로 인해 복구보증증권의 재발행이 필요한 경우, 은행과의 협의, 재발행 등 처리 기간에 보증금 부족분에 대한 일시적 현금 예치가 필요하기 때문에 현금이 부족하다면 유동성 문제가 발생할 수 있다.

따라서 ○○○○사는 이와 같은 시급한 현금 조달, 유동성 부족 문제 등이

1) 「Mining Act」 제47조(Article 47)

2) ㉸㉸㉸㉸

3) Decommissioning Security Agreement

4) '복구 추정비용 * Risk Factor - 미래 현금유입분'의 산식으로 산출함

5) 보증증권의 설정 수단은 현금보증 등 총 4개가 있으며 ○○○○사는 현금보증 방법의 경우 유동성 문제를 초래할 수 있어 은행 신용장(Letter of Comfort) 발행하는 방법 채택

발생하지 않게 사전에 복구보증금이 적정히 산정되었는지 검토·확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사의 20AA년 복구보증금이 아래 [표]와 같이 전년 대비 Q배 이상 증가한 이유를 점검한 결과, 20AA년 복구보증금 계산시 물가 상승, 가스 가격 하락 등 외부 요인 이외에 단순 계산 오류⁶⁾로 KK 유로가 과소 계상되었던 것으로 확인되었다.⁷⁾

[표] 20AA년 및 20BB년 복구 보증금액

(단위: 유로)

자산명	'AA년	'BB년	증가액
◎◎(운영)	AA	FF	SS
♫♫♫(운영)	BB	GG	TT
◇◇◇(비운영)	CC	HH	UU
기타 비운영자산	DD	JJ	HH
계	EEE	QQQ	KKK

자료: ○○○○사 제출자료 재구성

한편 위 계산 오류는 20XX년 XX월경 20XX년도의 복구보증계약 체결 시점에 발생했으나, ○○○○사는 1년 후 20XX년 계약 체결 준비 과정에서 ◀◀◀◀ 법인의 보고를 통해 뒤늦게 문제를 인지하는 등 복구보증금 산정 업무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

6) 미래 현금유입분 추정 시 현금 유출성격인 주입가스 매입비를 현금유입으로 잘못 계상함

7) 출처: ○○○○사 ◀◀◀◀ 법인 작성 보고서("Analysis of the difference between 20XX and the previous year")

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① ◀◀◀◀ 법인의 복구보증계약, 복구보증금 등의 적정성을 검증할 수 있는 절차를 마련하고, (개선)
- ② 앞으로는 유사 사례가 재발하지 않도록 복구보증계약 체결 및 복구보증금 산출 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다. (부서주의)